

HISCOX AANSPRAKELIJKHEIDSVZERKERING VOOR BEDRIJVEN (KANTOORRISICO)

Algemene voorwaarden HAVB-08B

Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt, hebben een speciale betekenis in de context van deze verzekering. Wanneer een woord of uitdrukking cursief gedrukt is, kunt u in Artikel 1 de betekenis lezen.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Verzekeringnemer

Diegene met wie de verzekeringsovereenkomst is gesloten, die als zodanig in de *polis* vermeld staat en die de premies en kosten dient te voldoen.

1.2 Hiscox

Wanneer *Hiscox SA* op uw polisblad vermeld staat als risicodragers betekent "Hiscox" *Hiscox SA*, tevens handelende onder de naam Hiscox Nederland. In dat geval zal *Hiscox SA*, als verzekeraar, u deze verzekering aanbieden vanuit haar Nederlandse bijkantoor.

1.3 Tussenpersoon

De persoon door wiens bemiddeling deze verzekering door u als *verzekeringnemer* is gesloten, die als zodanig ook tijdens de *contractstermijn* uw belangen zal behartigen en als zodanig in de *polis* vermeld staat.

1.4 Polis

Het door *Hiscox* ondertekende polisblad tezamen met onderhavige algemene voorwaarden en de eventueel van toepassing verklaarde bijzondere voorwaarden en clausules.

Daar waar hetgeen in de *polis* is vermeld, van elkaar afwijkt of tegenstrijdig aan elkaar is, geldt dat het polisblad gaat voor algemene-, bijzondere voorwaarden en clausules, dat clausules gaan voor algemene- en bijzondere voorwaarden en dat bijzondere voorwaarden gaan voor algemene voorwaarden.

1.5 Verzekerden

1.5.1 *Verzekeringnemer*;

1.5.2 de overige in de *polis* vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden;

1.5.3 bestuurders, commissarissen/toezichthouders, maten en vennoten van de hiervoor genoemde verzekerden;

1.5.4 de personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen, instellingen en stichtingen opgericht in het kader van de arbeidsverhoudingen tussen de hiervoor en hierna in dit artikel genoemde verzekerden, alsmede de bestuursleden daarvan als zodanig.

1.5.5 de ondergeschikten, stagiaires, vrijwilligers, familieleden en huisgenoten van de hiervoor in dit artikel genoemde verzekerden, indien en voor zover zij niet zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefenen.

1.6 Derden

Ieder ander dan de aansprakelijk gestelde verzekerden.

Onder derden worden echter niet begrepen rechtspersonen of samenwerkingsverbanden die een economische of organisatorische eenheid met de aangesproken verzekerde vormen.

1.7 Contractstermijn

De termijn waarvoor deze verzekering is gesloten, zoals vermeld in de polis.

1.8 Looptijd van de verzekering

De periode vanaf de in de *polis* genoemde ingangsdatum van de verzekering tot en met de datum waarop de verzekering eindigt.

Ten aanzien van personen die na de ingangsdatum van de verzekering nieuw tot *verzekeringnemer* toetreden geldt in afwijking van het voorgaande de fictie dat ten aanzien van hen de ingangsdatum van de verzekering gelijk is aan de datum van hun toetreden.

1.9 Verzekeringsjaar

Elke in de tijd aansluitende periode van 12 maanden vanaf de in de *polis* genoemde ingangsdatum van de verzekering. Indien de *looptijd van de verzekering* minder dan 12 maanden bedraagt of voor enige periode een termijn korter dan 12 maanden is afgesproken, dan wordt die kortere periode als één verzekeringsjaar beschouwd.

1.10 Schade

Personenschade

Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende (op geld waardeerbare) gevolgen daarvan.

Zaakschade

De beschadiging, vernietiging, verontreiniging, verlies of vuil worden van zaken met inbegrip van daaruit voortvloeiende (op geld waardeerbare) gevolgen daarvan.

1.11 Handelen of nalaten

Een gedraging van *verzekerde* waaruit een *aanspraak* voortvloeit.

Met een *handelen of nalaten* van *verzekerde* wordt gelijk gesteld een voorval dat vanwege een aan *verzekerde* toebehorende hoedanigheid uitsluitend krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

1.12 Omstandigheid

Een of meer feiten waaruit een reële dreiging van een *aanspraak* kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd feiten ten aanzien waarvan de *verzekerde* concreet kan meedelen uit welk *handelen of nalaten* de *aanspraak* van welke *derde* kan worden verwacht.

1.13 Aanspraak

Een schriftelijke vordering van een *derde* tot vergoeding van *schade* als gevolg van een *handelen of nalaten*.

Een reeks van aanspraken die met elkaar verband houden, uit elkaar voortvloeien, uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien of uit een opeenvolgend of voortdurend *handelen of nalaten* met dezelfde oorzaak voortvloeien, worden als één *aanspraak* beschouwd. Een dergelijke *aanspraak* wordt geacht te zijn gemaakt op het moment van de eerste *aanspraak* uit de reeks.

1.14 Bereddingskosten

Kosten van maatregelen die tijdens de *looptijd van de verzekering* door of vanwege een *verzekerde* worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van *schade* af te wenden of om die *schade* te beperken. Voorwaarde is hierbij wel dat voor deze schade – indien gevallen – de verzekering dekking biedt of zou hebben geboden.

Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die met het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

1.15 Milieuaantasting

Iedere uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende werking en/of besmetting en/of bederf veroorzakende en/of verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang)

De omvang van de dekking wordt bepaald door de omschrijving van hetgeen is verzekerd (artikel 2), de omvang van de vergoedingsplicht van Hiscox (artikel 3) en hetgeen is uitgesloten van dekking (artikel 4). Dit wordt hierna nader beschreven.

ARTIKEL 2. OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

2.1 Onzeker voorval

Deze overeenkomst beantwoordt – tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de *schade* op vergoeding waarvan *aanspraak* wordt gemaakt, het gevolg is van een feit, voorval, *handelen of nalaten* waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit *schade* voor de *derde* was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

2.2 Gedekt is de aansprakelijkheid

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van *verzekerden* voor door *derden* geleden *schade* als gevolg van een *handelen of nalaten* van *verzekerden*.

Hierbij geldt als voorwaarde dat de *aanspraak* tijdens de *looptijd van de verzekering* tegen een *verzekerde* voor de eerste maal is ingesteld en schriftelijk bij *Hiscox* is gemeld. Tevens geldt als voorwaarde voor dekking dat een *handelen of nalaten* zich heeft voorgedaan vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

2.3 Dekking in de tijd

Indien de verzekering eindigt wegens de beëindiging van de activiteiten van *verzekeringnemer*, heeft deze het recht om voorafgaand daaraan de termijn waarbinnen de *aanspraak* schriftelijk bij *Hiscox* moet zijn gemeld tot 5 jaar te verlengen. *Hiscox* heeft dan het recht om ten aanzien van de verlenging een aanvullende premie en/of een aanpassing van de voorwaarden te verlangen.

Het voornoemde recht op deze verlenging geldt niet ingeval van (dreigend) faillissement of wanneer de activiteiten feitelijk, bijvoorbeeld na een fusie of overname, (elders) worden voortgezet.

Een *aanspraak* die tijdens deze verlenging bij *Hiscox* is gemeld, wordt geacht te zijn gemeld in het *verzekeringsjaar* direct voor de beëindigingsdatum.

2.4 Uitbreiding dekking in de tijd voor omstandigheden

Wanneer een *omstandigheid* tijdens de *looptijd van de verzekering* schriftelijk bij *Hiscox* is gemeld zal de *aanspraak* die daaruit - ongeacht op welk tijdstip - voortvloeit geacht worden te zijn ingesteld op het moment van melding van de *omstandigheid*.

2.5 Dekkingsgebied

De verzekering biedt dekking ongeacht waar ter wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada, een *handelen of nalaten* zich heeft voorgedaan. Voor zakenreizen van *verzekerden* geldt deze uitzondering niet.

Voorwaarde is wel dat op de aanspraak het recht van toepassing is van (één van) de op het polisblad vermelde staten en dat de rechter in (één van) die staten van de *aanspraak* kennisneemt.

De verzekering biedt geen dekking voor vestigingen van *verzekerden* buiten Nederland.

ARTIKEL 3. DE VERGOEDINGEN WAAROP U AANSPRAAK KUNT MAKEN

3.1 Toepasselijke polis

De omvang van de vergoedingsplicht van *Hiscox* wordt bepaald door de voorwaarden, het verzekerde bedrag en het eigen risico dat van toepassing is op het moment waarop de *aanspraak* tegen *verzekerde* is ingesteld respectievelijk de *omstandigheid* schriftelijk bij *Hiscox* is gemeld.

3.2 Verzekerd bedrag per aanspraak

Hiscox vergoedt - onder aftrek van het eigen risico - het in de *polis* genoemde verzekerde bedrag per *aanspraak* voor alle *verzekerden* tezamen.

Indien in geval van een gedekte *aanspraak* meerdere eigen risico's van toepassing zijn zullen deze niet cumuleren. Per *aanspraak* zal dus niet meer dan éénmaal het hoogste eigen risico gelden.

3.3 Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar

Hiscox vergoedt voor alle in enig *verzekeringsjaar* ingestelde aanspraken tezamen, nimmer meer dan het in de *polis* genoemde verzekerde bedrag per *verzekeringsjaar*.

3.4 Vergoeding van rente en kosten

Hiscox vergoedt – zonder dat hierop een eigen risico van toepassing is - de hierna genoemde kosten.

De proceskosten en kosten van juridische bijstand en andere kosten die in verband met de uiteindelijk onder de *polis* gedekte *aanspraak* met toestemming van *Hiscox* zijn gemaakt.

De wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de *aanspraak*.

De kosten van verweer in een strafvervolgning of tuchtprocedure indien en voor zover daarmee naar het oordeel van *Hiscox* een door de verzekering gedekt belang is gediend.

De *bereddingskosten*.

De in dit artikel bedoelde rente en kosten worden zonodig vergoed boven het verzekerde bedrag per *aanspraak* of per *verzekeringsjaar*. Indien de *schade* die *verzekerde* gehouden is aan een *derde* te vergoeden, het verzekerde bedrag per *aanspraak* te boven gaat, worden de

rente en kosten vergoed in de verhouding waarin die *schade* staat tot het verzekerde bedrag per *aanspraak*.

Indien *Hiscox* haar betaalverplichting als bedoeld in artikel 7:954 BW (directe actie) dient op te schorten is de vergoedingsplicht van *Hiscox* voor alle rente en kosten die het verzekerde bedrag per *aanspraak* te boven gaan – in afwijking van het voorgaande - gemaximeerd tot één maal het verzekerde bedrag per *aanspraak*.

ARTIKEL 4. WAT NIET IS GEDEKT

De hierna in dit artikel genoemde uitsluitingen beginnen – voor zover niet anders is vermeld – steeds met de volgende zin:

“De verzekering biedt geen dekking tegen een *aanspraak* tot vergoeding van *schade*.”

4. 1 Zaken onder opzicht

aan zaken van derden en daaruit voortvloeiende *schade*, veroorzaakt gedurende de periode waarin een *verzekerde* of iemand namens hem deze zaken onder zich heeft zoals ten vervoer, ter bewerking, ter behandeling, ter bewoning, in huur, ter leen, in gebruik of ter bewaring.

Deze uitsluiting geldt echter niet in het geval van;
aansprakelijkheid voor *schade* aan zaken van een ondergeschikte, voor wie de *verzekeringnemer* als werkgever aansprakelijk is;

aansprakelijkheid voor *schade* aan zaken van derden, niet zijnde geld en/of geldswaardig papier, die een *verzekerde* uit hoofde van zijn verzekerde hoedanigheid anders dan ten eigen nutte onder zich heeft.

aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken van *derden* veroorzaakt tijdens werkzaamheden bij die *derden*, voor zover het zaken betreffen die geen onderwerp zijn van de uit te voeren overeenkomst en/of waaraan of waarmee op het moment van de schadeveroorzaking geen werkzaamheden werden verricht.

4.2 Gebruik van motorrijtuigen of (lucht)vaartuigen

die verband houdt met het houden, bezitten, (laten) gebruiken of besturen van motorrijtuigen in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen of (lucht)vaartuigen.

Deze uitsluiting geldt echter niet in geval;
de aansprakelijkheid voor *schade* is veroorzaakt met of door een aanhanger die, na dat deze van een motorrijtuig is losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

personenschade met of door een vaartuig

van *schade* die is veroorzaakt met of door lading die wordt geladen op of wordt gelost van een motorrijtuig;

van *schade* die is veroorzaakt met of door lading die zich bevindt op dan wel valt van een motorrijtuig;

van *schade* die door een *verzekerde* als passagier van een motorrijtuig of (lucht)vaartuig is veroorzaakt;

de aansprakelijkheid voor *schade* veroorzaakt door ondergeschikten van de *verzekeringsnemer* als werkgever, toegebracht met of door een motorrijtuig waarvan de *verzekerde* geen eigenaar, bezitter of houder is en dat bij een ondergeschikte in gebruik was.

De hiervoor in dit artikel omschreven insluiting van dekking is echter niet van kracht;

- indien en voor zover een dergelijke schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Van de verzekering blijft te allen tijde uitgesloten het eigen risico van de andere aansprakelijkheidsverzekering.
- indien verzekerde als werkgever aansprakelijk is voor schade van de ondergeschikte zelf die de schade als bestuurder van een motorrijtuig door eigen schuld heeft veroorzaakt.

4.3 Ondeugdelijke prestatie

De verzekering biedt geen dekking tegen een aanspraak strekkende tot:

vergoeding van schade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van *verzekerde* zijn (op-)geleverd.

vergoeding van kosten van terugroepen, verbetering, herstelling of vervanging van zaken die door of onder verantwoordelijkheid van *verzekerde* zijn (op-)geleverd, tenzij de kosten zijn aan te merken als *bereddingskosten*;

het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van de *verzekerde* niet naar behoren uitgevoerde werkzaamheden, dan wel tot enige andere prestatie die hiervoor in de plaats treedt.

de vergoeding van de schade en kosten wegens het niet of niet naar behoren gebruik kunnen maken van de desbetreffende zaken en/of werkzaamheden in verband met de in de voorgaande alinea's van dit artikel bedoelde situaties, ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt of de schade is geleden.

Wordt door zaken, die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd, *schade* toegebracht aan andere zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd, dan gelden de hiervoor genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken. De uitsluitingen zijn echter wel van toepassing, indien beide categorieën zaken tot dezelfde overeenkomst behoren.

4.4 Opzet

als die *schade* voor de aansprakelijk gestelde *verzekerde* het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten (opzet). Hieronder wordt ook verstaan opzettelijke smaad en belediging.

De aansprakelijkheid van een *verzekerde* voor de opzettelijk door een ondergeschikte veroorzaakte *schade* is wel verzekerd. Voorwaarde is dan wel dat die *verzekerde* terzake van de opzettelijk veroorzaakte *schade* geen verwijt treft. *Hiscox* behoudt zich het recht voor om de schade te verhalen op diegene die de schade opzettelijk heeft veroorzaakt.

Bij rechtspersonen geldt dat slechts de opzet van de bestuurder in de zin van boek 2 BW, zal worden beschouwd als opzet van de rechtspersoon. Bij vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen geldt dat slechts de opzet van de beherend vennoot zal worden beschouwd als opzet van de vennootschap.

4.5 Verloren gaan van geldswaarden

tengevolge van het op enigerlei wijze verloren gaan van geld en/of geldswaardig papier.

4.6 Vrijwaringen en garanties

die is gegrond op een boete-, vrijwarings-, garantie-, schadevergoedingsbeding en dergelijke.

Indien en voor zover *verzekerde* ook zonder een hiervoor bedoeld beding aansprakelijk zou zijn geweest bestaat daarvoor wel dekking.

4.7 Gewapend conflict/onlusten

veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muerij. Deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars d.d. 2 november 1981 is gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

4.8 Terrorisme

veroorzaakt door of ontstaan uit terrorisme als omschreven in de Clausule Terrorismedekking (NHT). Deze uitsluiting geldt niet voor zover dekking wordt verleend binnen de werking van de Clausule Terrorismedekking (NHT).

4.9 Atoomkernreacties

door atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan, waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit en dergelijke.

4.10 Milieu

door *milieuaantasting* en de hieruit voortvloeiende *schade*, onverschillig door wie de aantasting is veroorzaakt.

Deze uitsluiting geldt echter niet in geval;
de aansprakelijkheid verband houdt met een plotselinge onzekere milieuaantasting die niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in)werkend proces. Deze dekking geldt echter alleen indien en voor zover hiervoor geen dekking bestaat onder een milieuaansprakelijkheidsverzekering.

4.11 Asbest

die door *derden* wordt geleden en veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband houdende met asbest of asbesthoudende zaken.

4.12 Beroepsaansprakelijkheid

als gevolg van een niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitgevoerde overeenkomst van opdracht, van aanneming van werk, tot het leveren van zaken en/of als gevolg van bedrijfs- of beroepsmatig verrichtte diensten.

4.13 Bekende aanspraken en omstandigheden

in verband met *aanspraken* of *omstandigheden* die *verzekerden* voorafgaand aan de *looptijd van de verzekering* bekend waren of behoorden te zijn.

4.14 Faillissement

in verband met faillissement surséance van betaling en/of insolventie van een *verzekerde*.

ARTIKEL 5. WAT TE DOEN BIJ SCHADE

5.1 Uw verplichtingen ingeval van schade

Iedere *verzekerde* is verplicht om zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk bij *Hiscox* iedere *aanspraak* of *omstandigheid* - waarvan hij op de hoogte is of behoort te zijn - schriftelijk te melden.

De *verzekerde* dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van *schade* of dreigende *schade* als bedoeld in artikel 7:957 BW (bereddingsplicht).

De *verzekerde* dient binnen redelijke termijn aan *Hiscox* alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de beoordeling van de aard en omvang van de uitkeringsverplichting van *Hiscox* onder de *polis* van belang kan zijn.

De *verzekerde* dient zich te onthouden van een handelen of nalaten waaruit direct of indirect een erkenning van aansprakelijkheid en/of een verplichting tot schadevergoeding wordt of kan worden afgeleid.

De *verzekerde* dient de aanwijzingen van *Hiscox* in het kader van de schaderegeling nauwgezet op te volgen en daaraan medewerking te verlenen.

Indien en voor zover een *verzekerde* één of meerdere van in dit artikel bedoelde verplichtingen niet is nagekomen bestaat slechts recht op schadevergoeding onder de *polis* indien en voor zover de *verzekerde* aannemelijk maakt dat door het in gebreke blijven, door *Hiscox* geen schade is geleden.

Elk recht op uitkering vervalt echter indien een in dit artikel bedoelde verplichting niet is nagekomen met het opzet om *Hiscox* te misleiden, behoudens en voor zover de misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt.

5.2 De wijze waarop de schade wordt geregeld

Hiscox beslist - na overleg met *verzekerde* - over de aansprakelijkheid, het treffen van een minnelijke regeling en de verder met de behandeling van de schade samenhangende aspecten zoals de aanstelling van een advocaat of expert, het al dan niet berusten in een gerechtelijke uitspraak en dergelijke.

Hiscox heeft de bevoegdheid om namens *verzekerde* een schadevergoeding rechtstreeks aan een benadeelde te betalen of met deze – tegen kwijting van *verzekerde* – een minnelijke regeling te treffen. Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW (directe actie).

Als *Hiscox* van deze bevoegdheid gebruik maakt dan is *Hiscox* door betaling aan de benadeelde, jegens de *verzekerde* gekweten van haar verplichtingen uit de *polis*.

5.3 Wanneer verjaart uw recht op schadevergoeding

Indien en voor zover voor *Hiscox* duidelijk is dat onder de *polis* geen dekking bestaat zal *Hiscox* daarvan per aangetekende brief aan *verzekerde* mededeling doen. Het recht op polisdekking verjaart door verloop van 1 jaar vanaf de dag waarop het ontbreken van polisdekking schriftelijk aan *verzekerde* is medegedeeld.

5.4 Wanneer een andere verzekering het risico dekt

Indien de *schade* gedekt is onder een met name in de *polis* genoemde andere verzekering is de *schade* niet onder deze verzekering gedekt.

Indien blijkt dat een *schade* die onder deze verzekering gedekt is tevens gedekt is onder een andere – niet met name in de *polis* genoemde - verzekering of daarop gedekt zou zijn indien

onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan geldt de onderhavige verzekering als excedent boven die andere verzekering respectievelijk als dekking voor het verschil in voorwaarden met die andere verzekering.

Indien in de andere verzekering een bepaling als hiervoor bedoeld, of van gelijke strekking voorkomt of indien de dekking problemen geeft, zal *Hiscox* de *aanspraak* onverplicht in behandeling nemen.

Indien de verzekeraar van de andere verzekering dekking weigert en/of niet verplicht zou zijn dekking te verlenen, zal *Hiscox* de *aanspraak* afwikkelen binnen de grenzen van deze *polis*. Voorwaarde is hierbij wel dat *verzekerde* diens rechten onder die andere verzekering onmiddellijk en zonder voorbehoud heeft overgedragen aan *Hiscox*.

Als verzekeringnemer bent u de overeengekomen premie verschuldigd (artikel 6). Hiscox heeft de mogelijkheid om de premie en voorwaarden te wijzigen (artikel 7). En wanneer er zich wijzigingen in het risico voordoen dient de polisdekking daaraan te worden aangepast (artikel 8). Een en ander wordt hierna geregeld.

ARTIKEL 6. DE VERSCHULDIGDE PREMIE

6.1 De vaststelling en verrekening van de premie

De premie wordt bij wijze van voorschot vastgesteld op grond van de verwachte gegevens - zoals omzet, loonsom of kantoorbezetting - voor het betreffende *verzekeringsjaar*.

Na afloop van een *verzekeringsjaar* wordt op basis van de definitieve gegevens voor het betreffende *verzekeringsjaar* de definitieve premie vastgesteld. Deze definitieve premie geldt als voorschot voor het opvolgende *verzekeringsjaar*.

Zodra de definitieve premie is vastgesteld wordt het bij wijze van voorschot teveel of te weinig betaalde door *Hiscox* met de *verzekeringnemer* verrekend.

6.2 De door verzekeringnemer te verstrekken gegevens

Hiscox zal de *verzekeringnemer* na afloop van het *verzekeringsjaar* schriftelijk verzoeken de voor de vaststelling van de definitieve premie benodigde gegevens te verstrekken. Deze gegevens dienen binnen 3 maanden na het eerste verzoek, door *Hiscox* te zijn ontvangen.

Indien de gegevens niet binnen 3 maanden zijn ontvangen heeft *Hiscox* het recht om de voorschotpremie met 50% te verhogen. *Verzekeringnemer* blijft echter verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken ter vaststelling van de definitieve premie.

Verzekeringnemer verplicht zich om op verzoek van *Hiscox*, ten aanzien van de verstrekte gegevens een verklaring van een openbaar accountant te verstrekken.

6.3 De betaling van de premie

De aanvangspremie is per de in de *polis* genoemde ingangsdatum van de verzekering door *verzekeringnemer* verschuldigd. Vervolgpremies zijn door *verzekeringnemer* verschuldigd per de ingangsdatum van een nieuw *verzekeringsjaar*.

De premie dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is geworden aan *Hiscox* te zijn voldaan. Komt een *verzekeringnemer* - na daartoe te zijn aangemaand - zijn verplichting om de premies en kosten te betalen niet na, dan wordt de dekking geschorst.

Schorsing van de dekking zal echter niet eerder intreden dan nadat *verzekeringnemer* - na de datum waarop de premies verschuldigd zijn geworden - vruchteloos is aangemaand tot

betaling binnen 14 dagen en daarbij nadrukkelijk is gewezen op de schorsing van de dekking als consequentie van het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn.

Hiscox verleent geen dekking voor een *aanspraak* of *omstandigheid* die in de periode van schorsing wordt ingesteld respectievelijk wordt ontdekt, ongeacht of deze *aanspraak* of *omstandigheid* na de periode van schorsing wordt gemeld.

Vanaf de dag volgend op die waarop de premie door *Hiscox* is ontvangen, wordt de dekking voor het resterende *verzekeringsjaar* in kracht hersteld voor *aanspraken* en *omstandigheden* die na die datum worden ingesteld respectievelijk ontdekt.

Met premie in de zin van dit artikel worden gelijkgesteld de verschuldigde kosten en belastingen.

ARTIKEL 7. DE MOGELIJKHEDEN OM PREMIES EN VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

7.1 Rechten en plichten bij herziening van premies en voorwaarden

Indien *Hiscox* de premies en/of voorwaarden voor verzekeringen van eenzelfde soort of groep wenst te herzien, heeft *Hiscox* het recht om de premies en/of voorwaarden voor onderhavige verzekering te wijzigen indien deze tot dezelfde soort of groep behoort.

Hiscox zal *verzekeringnemer* schriftelijk mededeling doen van de wijziging onder vermelding van de ingangsdatum daarvan. Deze schriftelijke mededeling zal uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de wijziging worden gedaan.

Afgezien van de hierna in dit artikel genoemde situaties heeft *verzekeringnemer* het recht om met de wijziging niet akkoord te gaan door dit uiterlijk voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan *Hiscox* mede te delen. Alsdan eindigt de verzekering met ingang van de dag volgend op de ingangsdatum van de wijziging. Heeft *verzekeringnemer* van dit recht om niet met de wijziging akkoord te gaan geen gebruik gemaakt dan wordt geacht dat met de wijziging is ingestemd.

Verzekeringnemer heeft niet het recht om niet met de herziening akkoord te gaan, indien de wijziging voortvloeit uit een wettelijke regeling of bepaling of wanneer de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.

7.2 Wijziging bij verzekeringnemer/verzekerden

De premie en voorwaarden zijn afgestemd op de activiteiten behorende bij de binnen de *polis* beschreven hoedanigheid. Indien de activiteiten in belangrijke mate wijzigen, zijn deze gewijzigde activiteiten eerst medeverzekerd nadat en voor zover hierover met *Hiscox* schriftelijk overeenstemming is bereikt.

ARTIKEL 8. VERLENGING EN EINDE VAN DE VERZEKERING

8.1 Aanvang en verlenging van de verzekering

De verzekering vangt aan om 00:00 uur op de ingangsdatum en geschiedt voor de in de *polis* genoemde *contractstermijn*. De verzekering wordt geacht aan het einde van de *contractstermijn* telkens stilzwijgend met eenzelfde *contractstermijn* te zijn verlengd tegen ongewijzigde premie en voorwaarden, behoudens opzegging conform de polisvoorwaarden.

8.2 Einde van de verzekering

De verzekering kan door *verzekeringnemer* of *Hiscox* worden beëindigd in de volgende situaties.

Tegen het einde van de *contractstermijn*. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Na kennisgeving van een *aanspraak* en/of *omstandigheid*. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Per de datum waarop de *verzekeringnemer* zijn beroeps- of bedrijfsactiviteiten beëindigd dan wel op het moment van het uitspreken van het faillissement van *verzekeringnemer*.

Wanneer *verzekeringnemer* niet akkoord kan gaan met een herziening van premie en of voorwaarden als in het hier voorgaande artikel bedoeld.

Bij beëindiging van de verzekering heeft *verzekeringnemer* naar billijkheid recht op terugbetaling van de premie over het tijdvak waarover de verzekering niet meer van kracht is.

In afwijking van het in dit artikel bepaalde geldt dat geen opzegtermijn in acht dient te worden genomen en geen recht op terugbetaling van premie bestaat indien jegens *Hiscox* is gehandeld met de opzet om te misleiden.

Het is van belang dat is geregeld op welke wijze de verzekerden en Hiscox rechtsgeldig mededeling aan elkaar kunnen doen (artikel 9). En wanneer er een geschil of klacht met betrekking tot de polis ontstaat moet zijn geregeld binnen welke grenzen dan dient te worden gehandeld (artikel 10). Een en ander wordt hierna geregeld.

ARTIKEL 9. HET RECHTSGELDIG DOEN VAN MEDEDELINGEN

Alle mededelingen die *Hiscox* en *verzekerden* elkaar wensen te doen kunnen rechtsgeldig worden gedaan aan de *tussenpersoon*.

Mededelingen van *Hiscox* aan de *verzekerden* geschieden daarnaast rechtsgeldig indien deze zijn gedaan aan het laatste door *verzekeringnemer*, al dan niet via de *tussenpersoon* aan *Hiscox* opgegeven adres van *verzekeringnemer*.

ARTIKEL 10. DE REGELING VAN GESCHILLEN EN KLACHTEN

10.1 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter bij geschillen.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn in eerste aanleg onderworpen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Rechten uit deze polis zijn niet overdraagbaar.

10.2 Wat te doen bij een klacht

Voor eventuele klachten met betrekking tot deze verzekering kan een *verzeerde* zich wenden tot de directie van:

Directie van Hiscox SA
Postbus 87033
1080 JA Amsterdam
T 00 31 (0)20 517 0700
Hiscox.complaints@hiscox.nl

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kan *verzekerde* zich vervolgens wenden tot het:

KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 (€ 0,10 per minuut)
www.kifid.nl

Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijzen wij u naar www.Hiscox.nl.

10.3 Bescherming persoonsgegevens

Hiscox draagt er zorg voor dat alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de voorschriften op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in acht worden genomen.

10.4 Privacy

Hiscox is een handelsnaam voor een aantal bedrijven van Hiscox. Het specifieke bedrijf dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens staat aangegeven in de documentatie die wij aan u verstrekken. Wanneer u vragen hebt kunt u altijd contact met ons opnemen door te bellen naar 020-5170700 of door ons te mailen op hiscox.underwriting@hiscox.nl. Wij verzamelen en verwerken gegevens over u om verzekeringspolissen te verstrekken en claims te behandelen. Uw gegevens worden ook voor zakelijke doeleinden gebruikt, zoals fraudepreventie en -opsporing en financieel beheer. In dit kader kunnen uw gegevens worden gedeeld met, en kunnen gegevens over u worden verkregen van, onze groepsmaatschappijen en derden, waaronder verzekeringsmakelaars, schaderegelaars, kredietinformatiebureaus, dienstverleners, professionele adviseurs, onze toezichthouders of bureaus voor fraudepreventie. Wij kunnen telefoongesprekken opnemen om ons te helpen de dienst die wij aanbieden te monitoren en te verbeteren. Voor meer informatie over de wijze waarop uw gegevens worden gebruikt en over uw rechten in verband met uw gegevens, zie onze privacyverklaring op www.hiscox.nl

Clausule Brandregres

In aanvulling op artikel 4.1 van de algemene verzekeringsvoorwaarden geldt dat de uitsluiting voor zaken onder opzicht eveneens niet geldt in het geval van aansprakelijkheid voor schade aan zaken, die verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover terzake daarvan door een brandverzekeraar, die zich verbonden heeft te handelen overeenkomstig de regels van de Bedrijfsregeling Brandregres 2000, schade is vergoed.